

1508926-72.2019.8.26.0019

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Magistrado: EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR
Comarca: Americana
Foro: Foro de Americana
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 29/11/2022
... dos fatos é conhecido como ponto de tráfico.

A conduta relativa ao porte de entorpecentes para o consumo pessoal é típica e antijurídica, não se vislumbrando violação a quaisquer princípios constitucionais, tais como o da lesividade e da intimidade.

Não é somente o uso propriamente que caracteriza o delito, mas igualmente a conduta precedente, ou seja, o porte ou o transporte ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Americana
Foro de Americana
2ª Vara Criminal
Avenida Brasil Sul, nº 2669, Americana-SP - cep 13468-390
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1508926-72.2019.8.26.0019 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1508926-72.2019.8.26.0019
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Sumário - Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Documento de Origem:
Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3023401/2019 - DEL.SEC.AMERICANA
PLANTÃO, 3962001 - DEL.SEC.AMERICANA PLANTÃO
Autor:
Justiça Pública
Réu:
JULIO CESAR EUFRASIO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Vistos.

JULIO CESAR EUFRASIO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 28, "caput" da Lei 11.343/06, porque, na data e local descritos na denúncia, trazia consigo, para consumo pessoal, substância entorpecente a qual provoca dependência física e psíquica (1,7 gramas da droga conhecida como COCAÍNA), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia de fls. 27/28, foi recebida em 16 de agosto de 2019 (fls. 61/62).

O réu não foi encontrado, sendo citado por edital (fls. 67). Foi determinada a suspensão do processo, bem como do curso do prazo prescricional, nos termos do artigo 366, do Código de Processo Penal (fls. 73).

Com a localização do réu (fls. 106), foi nomeado defensor, e este apresentou defesa prévia (fls. 116/117).

Durante a instrução, foi ouvida uma testemunha de acusação, e o réu foi interrogado (fls. 164).

Em memoriais, em audiência, o Doutor Promotor de Justiça, entendendo que estão suficientemente provadas a autoria e a materialidade do delito, requereu fosse a ação penal julgada procedente, com a conseqüente condenação do réu.

Ao manifestar-se, a Doutora Defensora do réu, requereu que fossem consideradas as atenuantes, com a aplicação da pena de advertência.

É, em síntese, o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito se encontra comprovada pelo laudo de fls. 13/15.

A autoria é indubitosa.

Ouvido em juízo, o réu confessou a prática do delito, alegando fazer uso de substância entorpecente, e que portava quatro porções para consumo próprio.

Sobre a grande importância da confissão judicial, de acordo com Adalberto José Queiroz Telles de Camargo Aranha afirma que, por presumir-se livre de vícios da inteligência e vontade, tem ela valor absoluto e serve como base condenatória ainda que seja o único elemento a incriminar o réu e só perderá sua força se desmentida pelas provas restantes (Da prova no Processo Penal, São Paulo: Ed. Saraiva, 7ª ed., 2006, p. 122). Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência:

"Ora, a confissão judicial, como se sabe, é elemento importantíssimo de prova, que somente pode ser afastado por circunstâncias excepcionais que tornem duvidoso seu valor. Se, ao contrário, é segura, coerente e sem desmentidos, além de encontrar apoio nos demais elementos de convicção existentes nos autos, o que cumpre é dar valor absoluto a esta prova. Nesse sentido já se decidiu: "A confissão judicial, sem margem para divagações doutrinárias, ou tertúlias hermenêuticas, constitui seguríssimo elemento de convicção. Apenas incommum circunstância, aqui não vislumbrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa. Assim, se o acusado admite, sem explicações ou justificações plausíveis, a verdade do gesto criminoso que lhe vem atribuído, não há como fugir à proclamação da procedência da pretensão punitiva deduzida." (Apelação Criminal nº 297.351-3/5, 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, rel. Des. Canguçu de Almeida, julgado em 20/10/2003). (AC 2018.0000360351, 11ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP, rel. Alexandre Almeida, 16 de maio de 2018).

De acordo com a Doutrina:

"É sumamente tranquilizador para a consciência do juiz ouvir dos lábios do réu uma narrativa convincente do fato criminoso com a declaração de havê-lo praticado, consistindo um verdadeiro 'raio de luz que ilumina de jato todos os escaninhos dos crimes ocultos, dissipa as dúvidas, orienta as ulteriores investigações e conforta de um só passo os escrúpulos do juiz e as preocupações de justiça dos homens de bem" (HÉLIO TORNAGHI, Curso de Processo Penal, vol. 01, pag. 378/379).

Em Juízo, o policial militar informou que devido ao tempo decorrido, não consegue recordar-se acerca da ocorrência. Disse, apenas, que o local dos fatos é conhecido como ponto de tráfico.

A conduta relativa ao porte de entorpecentes para o consumo pessoal é típica e antijurídica, não se vislumbrando violação a quaisquer princípios constitucionais, tais como o da lesividade e da intimidade.

Não é somente o uso propriamente que caracteriza o delito, mas igualmente a conduta precedente, ou seja, o porte ou o transporte da substância entorpecente para essa finalidade, sendo que o bem jurídico protegido é a saúde pública, a não apenas a saúde do usuário.

Por fim, eventuais internações para tratamento não excluem a culpabilidade.

As provas colhidas são suficientes para embasar uma sentença penal condenatória.

Desta forma, não existe, nos autos, qualquer causa que exclua a ilicitude ou a culpabilidade, e ficou provado que o réu, consciente e voluntariamente, portava ou guardava, para consumo pessoal substância entorpecente, sem autorização legal ou regulamentar, estando, portanto, incurso nas penas do artigo 28, da Lei 11.343/06.

Destarte, a condenação do réu é medida de rigor.

Passo a dosar a pena.

O réu é reincidente (Certidão de fls. 21/23), verificando-se a aplicação do parágrafo 4º, do art. 28, da referida Lei.

Assim sendo, nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena do réu em 06 (seis) meses de prestação de serviços à comunidade, prevista no inciso II, do artigo 28, da Lei nº. 11.343/2006, considerando-se a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, "d", do CP).

À míngua de outras circunstâncias a serem consideradas, torno a pena definitiva.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu JULIO CESAR EUFRASIO à pena de 06 (seis) meses de prestação de serviços à comunidade, como incurso no artigo 28, inc. II, da Lei nº. 11.343/2006.
P.I.C.

Americana, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA